

Cláusulas e Práticas de Governança Relevantes para o IBSE

- **Finalidade Social e Vedação Político-Partidária:** Estatutos de ONGs costumam reafirmar a missão social e vedar vínculos político-partidários. Por exemplo, o Instituto Socioambiental declara-se uma associação sem fins econômicos **“sem vinculação político-partidária”** ¹. Igualmente, o Instituto Ethos proíbe usar seu nome, sede ou recursos para propaganda de ideologias ou interesses político-partidários ². Essa cláusula garante neutralidade institucional e pode ser adotada no IBSE para blindar a organização de agendas políticas alheias à sua missão.
- **Independência Financeira de Governos e Partidos:** Muitas organizações estabelecem regras para evitar dependência de fontes que possam comprometer sua autonomia. O estatuto do Ethos, por exemplo, veda recebimento de recursos de origem político-partidária ou de qualquer nível da administração pública ³. No âmbito internacional, grupos como Greenpeace e MSF operam majoritariamente com doações de indivíduos, recusando verbas governamentais ou empresariais para manter independência ⁴ ⁵. O IBSE pode adotar política semelhante, definindo critérios de doação que evitem influência externa indevida (uma espécie de cláusula “anti-captura” financeira).
- **Destinação de Patrimônio e Continuidade:** Cláusulas de **“asset lock”** asseguram que o patrimônio da entidade seja protegido e usado apenas em prol de seus objetivos. Em caso de extinção, é comum prever a transferência dos bens a outra organização de finalidade idêntica ou similar, impedindo apropriação privada. O Instituto Ethos, por exemplo, determina que, se dissolvido, todo patrimônio remanescente será destinado a outra entidade sem fins lucrativos de objetivo semelhante ⁶; além disso, proíbe que quaisquer associados recebam de volta contribuições que fizeram ao patrimônio ⁷. Tais dispositivos garantem continuidade de propósito e podem ser incorporados no estatuto do IBSE para assegurar que seu legado permaneça em benefício público.
- **Proibição de Distribuição de Lucros ou Resultados:** Refletindo o caráter não lucrativo, os estatutos de referência contêm cláusulas vedando a distribuição de excedentes financeiros a membros ou dirigentes. Tudo que a ONG obtiver deve ser reinvestido na própria atividade-fim. O Ethos explicita que **“todos os bens, rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na consecução dos objetivos”** da instituição ⁸. Essa regra, além de ser muitas vezes exigência legal, previne desvios de finalidade; no IBSE, reforçará o compromisso de que nenhum lucro será apropriado privadamente.
- **Transparência e Prestação de Contas:** Boas práticas incluem deveres de transparência ativa e controles internos independentes. Por lei e por confiança pública, ONGs divulgam relatórios anuais, balanços e contam com auditorias. O Greenpeace Brasil, por exemplo, enfatiza que suas contas são auditadas anualmente e publicamente apresentadas, como parte do compromisso de transparência sobre a origem e uso dos recursos ⁴. Muitos estatutos criam um **Conselho Fiscal** autônomo, eleito pela assembleia, com poder de fiscalizar atos da diretoria, revisar demonstrações financeiras e relatar eventuais irregularidades aos sócios ⁹. Incluir no IBSE a obrigatoriedade de auditoria externa independente ¹⁰, aprovação de contas em Assembleia

Geral e publicação de relatórios de atividades fortalecerá a governança e a confiança de stakeholders.

- **Estrutura de Governança com Freios e Contrapesos:** Organizações consolidadas adotam estruturas com múltiplos órgãos deliberativos para evitar poder concentrado. Geralmente há uma **Assembleia Geral** soberana (reúne os associados para decisões majoritárias), um **Conselho Diretor/Deliberativo** eleito para orientação estratégica e supervisão, uma **Diretoria Executiva** para gestão cotidiana, e um **Conselho Fiscal** para controle financeiro. No Greenpeace Brasil, por exemplo, a Assembleia Geral aprova contas e elege dentre os sócios os membros do Conselho Diretor e Fiscal ¹¹; o Conselho Diretor define diretrizes, contrata o diretor executivo e zela pelo cumprimento do estatuto e padrões internacionais ¹²; já o Conselho Fiscal monitora a administração e pode denunciar fraudes ou erros à Assembleia ⁹. Estabelecer modelo semelhante no IBSE – detalhando as competências de cada órgão e a relação entre eles – assegura distribuição de poder, supervisão mútua e decisões colegiadas.
- **Processo de Adesão e Exclusão de Membros:** Estatutos de referência descrevem quem pode se associar, como ingressa e sai, garantindo abertura controlada e mecanismos disciplinares. Muitos institutos possuem categorias de associados (fundadores, efetivos, colaboradores, honorários etc.) com critérios claros. Por exemplo, o Instituto Alana define categorias de associados em seu estatuto ¹³, e o Ethos distingue “**associados curadores**” (individuais comprometidos com a causa) e **empresas associadas**, todos sujeitos às normas internas ¹⁴. Quanto à exclusão, é praxe prever sanções graduais – advertência, suspensão e, em última instância, expulsão – para membros que contrariem o estatuto, as decisões institucionais ou prejudiquem a organização ¹⁴. No Ethos, essas penalidades só ocorrem com **justa causa**, direito à defesa, e a exclusão definitiva requer decisão da Assembleia Geral ¹⁵ ¹⁶. Para o IBSE, recomenda-se incluir cláusulas semelhantes: admissões aprovadas por órgão competente (p.ex. Conselho Diretor, como faz o Greenpeace Brasil ¹⁷) e desligamento de membros por decisão colegiada, resguardando transparência e direito de defesa para evitar usos arbitrários.
- **Conflito de Interesses e Código de Ética:** Modelos de governança eficazes contemplam medidas para lidar com potenciais conflitos de interesse entre os membros da diretoria ou conselhos. Algumas organizações inserem no estatuto a vedação ou controle de situações em que um dirigente possa se beneficiar pessoalmente. O WWF-Brasil, por exemplo, exige que seu Conselho Deliberativo autorize previamente qualquer contrato da entidade com empresas ou pessoas ligadas aos seus diretores, associados ou conselheiros ¹⁸, e obriga a observância do regimento interno quanto a potenciais conflitos nesses casos ¹⁹. De forma semelhante, o Ethos prevê que o Conselho Deliberativo “**assegure práticas de gestão suficientes para coibir obtenção de benefícios ou vantagens pessoais**” por participantes da governança ²⁰. Além disso, muitos institutos constituem comitês de ética internos para analisar condutas e recomendar sanções – no Ethos há um Comitê de Ética para zelar pelos valores e pela conduta de membros dos órgãos sociais ²¹. O IBSE deve incorporar dispositivos anti-conflito: obrigação de divulgação de interesses particulares, abstenção de voto em decisões afetadas e, se possível, criação de um conselho ou comitê de ética para monitoramento contínuo da integridade institucional.
- **Remuneração de Dirigentes:** As organizações do terceiro setor normalmente adotam o princípio da voluntariedade na governança, com possibilidade de remuneração apenas para funções executivas profissionais, dentro de limites. Diversos estatutos deixam claro que membros de conselhos não são remunerados pelo exercício de seus cargos. No Ethos, tanto os integrantes do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal atuam sem remuneração ²² ²³, o que é uma prática de transparência e evita conflitos (dirigentes deliberativos não se

beneficiam financeiramente de suas decisões). Por outro lado, admite-se remuneração a diretores executivos ou staff técnico, desde que condizente com valores de mercado e aprovada pelo Conselho – o Ethos explicita que cabe ao Conselho aprovar a remuneração da Diretoria Executiva com base nos valores praticados no mercado ²⁴. Para o IBSE, recomenda-se inserir cláusula definindo que cargos eletivos (conselheiros) serão não remunerados (salvo reembolso de despesas) e que eventuais salários de diretores contratados sigam critérios técnicos, nunca configurando distribuição de lucro.

- **Diversidade e Inclusão na Composição:** Alinhado aos valores de inclusão e representação, alguns institutos determinam em seu estatuto diretrizes para composição diversa dos órgãos de governança. O Instituto Ethos, por exemplo, orienta sua Assembleia Geral a levar em conta a **diversidade de gênero, cor e origem regional** na eleição de conselheiros, além do compromisso com a causa e perfil de experiência compatível ²⁵ ²⁶. Essa prática visa refletir a pluralidade da sociedade e das partes interessadas, prevenindo visões homogêneas ou vieses institucionais. Para o IBSE – que atua em cultura, inclusão e diversidade – é pertinente explicitar no estatuto o compromisso com diversidade nos conselhos e equipes, seja através de cláusula recomendando equilíbrio de gênero e raça na diretoria, seja garantindo representação de diferentes setores da sociedade ligados à sua missão.
- **Mandatos, Rotatividade e Continuidade de Gestão:** Garantir a continuidade institucional ao mesmo tempo em que se evita perpetuação no poder é um equilíbrio buscado em estatutos modernos. Uma forma recorrente de fazer isso é definindo **duração de mandatos e limites de recondução** para conselheiros e diretores. O Ethos estipula mandato de 3 anos para os membros do Conselho Deliberativo, com no máximo 2 reeleições consecutivas e exigência de um intervalo de pelo menos 1 ano após cumprir os mandatos sucessivos ²⁷ ²⁸. Além disso, prevê renovação periódica de parte do conselho a cada ano (até 1/3 dos membros) ²⁹, mecanismo que traz oxigenação sem perder memória institucional. Tais regras asseguram “blindagem” contra captura por um mesmo grupo ou pessoa ao longo do tempo, promovendo alternância de liderança. O IBSE pode incorporar limites semelhantes de mandato e critérios de rodízio, garantindo que haja renovação regular de seus conselhos e evitando dependência excessiva de indivíduos específicos para a continuidade da organização.
- **Princípios de Neutralidade e Foco na Missão:** Organizações humanitárias e de direitos humanos incorporam em sua governança princípios fundamentais que garantem a fidelidade à missão original. A Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, adota no cerne de suas decisões os princípios de **neutralidade, imparcialidade e independência** – nenhuma ação da MSF pode ser pautada por interesses políticos, econômicos ou militares, mas apenas pelas necessidades humanitárias ³⁰. Essa postura reflete-se em escolhas estratégicas e de financiamento (MSF recusa dinheiro que possa comprometer sua isenção). Embora o IBSE atue em outras áreas, pode espelhar esse compromisso incluindo cláusulas que proíbam atividades estranhas aos objetivos institucionais ³¹ e estabelecendo que decisões devem sempre priorizar os fins culturais, socioambientais e educacionais da entidade. Em suma, reforçar no estatuto valores como independência, transparência, diversidade e não alinhamento partidário criará uma *blindagem institucional* para que o IBSE mantenha sua essência e propósito diante de quaisquer desafios futuros.

Fontes: Estatutos e materiais institucionais do Instituto Ethos ³ ⁶ ²⁰, Instituto Socioambiental ¹, Instituto Alana ¹³, Greenpeace Brasil ¹¹ ⁴, WWF-Brasil ¹⁸, Médicos Sem Fronteiras ³⁰, entre outros.

1 [PDF] 2020_estatuto_registrado_1.pdf - | Instituto Socioambiental

https://www.socioambiental.org/sites/default/files/2021-05/2020_estatuto_registrado_1.pdf

2 3 6 7 8 10 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 ethos.org.br

<https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Estatuto-Social-Ethos-18.04.2022.pdf>

4 greenpeace.org

https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-stateless/2025/08/7dd84da4-relatorio_anual_2024_-_greenpeace_brasil_mobile.pdf

5 30 Médicos Sem Fronteiras: a coerência com seus princípios - MSF Portugal

<https://msf.org.pt/artigos/medicos-sem-fronteiras-coerencia-com-seus-principios/>

9 11 12 17 Governança

<https://www.greenpeace.org.br/relatorio-anual-2021/governanca>

13 Estatuto Social Alana | PDF

<https://pt.scribd.com/document/567632032/Estatuto-Social-Alana>

18 19 wwfbnew.awsassets.panda.org

https://wwfbnew.awsassets.panda.org/downloads/estatuto-social-registrado-2025-_doc.pdf